

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9264/2552

นายอภิชาติ ปฏิกุลสุทธิ  
บริษัทชุมชนเกษตรกรรม จำกัด (มหาชน)

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 20

การนั่งพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงานต้องมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษสมทบฝ่าย  
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่า ๆ กัน เป็นองค์คณะพิจารณา ซึ่งจะต้องนั่ง  
พิจารณาคดีไปจนเสร็จสิ้นการพิจารณาคดี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็น  
อื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทำให้องค์คณะผู้พิจารณาคดีไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไป  
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางจะนั่งพิจารณาคดีแทน หรือมอบหมายให้ผู้  
พิพากษาหรือผู้พิพากษสมทบนั่งพิจารณาคดีแทนต่อไปก็ได้ และตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง  
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ มาตรา 20 บัญญัติว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาล  
แรงงานมีอำนาจจัดให้ผู้พิพากษสมทบคนอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีมีเหตุ  
จำเป็นอื่นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ ประกอบกับโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ทั้งล่วงพ้นเวลา  
โต้แย้งคัดค้านแล้ว และมีได้มีคำขอให้ศาลแรงงานกลางรอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อให้  
มีการปฏิบัติในเรื่ององค์คณะในการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามพระธรรมนูญศาล  
ยุติธรรมแสดงว่าโจทก์ยอมรับอำนาจศาลในเรื่ององค์คณะในการพิจารณาคดีของศาล  
แรงงานกลางดังกล่าว การพิจารณาคดีนี้จึงเป็นการชอบแล้ว และเมื่อการพิจารณาคดี  
เสร็จสิ้น องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ จึงมีอำนาจทำคำพิพากษาต่อไปได้ คำ  
พิพากษาคดีนี้จึงชอบแล้วเช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างทำหน้าที่สุดท้ายเป็นกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 108,000 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกปลายเดือน แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของเดือน ระหว่างโจทก์เป็นลูกจ้าง จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2544 รวมเป็นเงิน 216,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยจงใจเพิกเฉย โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้อง เป็นดอกเบี้ย 3,506 บาท และเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 15 ทุกระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างแต่ละเดือนถึงวันฟ้อง เป็นเงินเพิ่ม 175,885.71 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 395,391.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 216,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 216,000 บาท ทุกระยะเวลาเจ็ดวัน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ขณะโจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ โจทก์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบบริหารงานของจำเลยอย่างร้ายแรง กระทำการส่อไปในทางทุจริตไม่น่าไว้วางใจ คณะกรรมการจำเลยจึงมีมติให้โจทก์พ้นจากตำแหน่ง อันเป็นการเลิกจ้างโจทก์แล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ โจทก์ได้รับค่าจ้างเพียงเดือนละ 56,000 บาท โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย โจทก์ยังอาศัยตำแหน่งหน้าที่เบิกเงินค่าไปประกอบอาชีพโรคศิลป์เกินกว่าสิทธิของตนเองพึงได้หลายครั้งหลายคราวติดต่อกัน และจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่จำเลยไม่จำเป็นต้องจ่าย ทำให้จำเลยเสียหายคิดเป็นเงิน 1,539,009 บาท ขอให้ยกฟ้องและให้บังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 1,539,009 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่

วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย กับให้บังคับโจทก์ส่งมอบกุญแจ  
ตู้เซฟคืนแก่จำเลย หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาตู้เซฟใหม่เป็นเงิน 120,000 บาท

โจทก์ให้การและแก้ไขคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้ทำให้จำเลยเสียหาย  
มติคณะกรรมการจำเลยที่ให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการไม่ชอบด้วย  
กฎหมาย การกู้ยืมเงินจากนางมาลี ปฏิโมทสุทธิ และการจ่ายเงินโบนัส เป็นดุลพินิจ  
ของโจทก์ที่จะกระทำได้ การกู้ยืมเงินจากนางมาลี เป็นการกู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน  
และมีการจ่ายคืนเงินกู้แก่นางมาลีไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2544 จำเลยไม่มี  
ระเบียบข้อบังคับว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรสามารถเบิกค่าวิชาชีพได้เพียงเดือนละ  
5,000 บาท โจทก์จึงมีสิทธิจัดสรรค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ตามความ  
เหมาะสมกับเงินงบประมาณ นอกจากนี้ จำเลยไม่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ  
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่ลาออก การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายชัยรัตน์ และ  
นายรักษ์ โจทก์พิจารณาตอบแทนให้ในฐานะที่บุคคลทั้งสองเคยทำงานสร้าง  
ประโยชน์ให้บริษัทด้วยดีเป็นเวลานาน โจทก์คืนกุญแจตู้เซฟให้แก่จำเลยแล้วหลัง  
จากจำเลยฟ้องแย้งเข้ามาในคดี โจทก์ทำงานกับจำเลยด้วยความสุจริต จนทำให้  
จำเลยได้รับรางวัล " ธรรมาภิบาลดีเด่น " โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบจำเลย ขอให้  
ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน  
600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2544  
อันเป็นวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...การนั่งพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงานต้องมีผู้พิพากษา  
ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละเท่า ๆ กันเป็นองค์คณะพิจารณา

ซึ่งจะต้องนั่งพิจารณาคดีไปจนเสร็จสิ้นการพิจารณาคดี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย  
หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทำให้องค์คณะผู้พิจารณาคดีไม่อาจจะนั่ง  
พิจารณาคดีต่อไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางจะนั่งพิจารณาคดีแทน หรือมอบ  
หมายให้ผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษสมทบนั่งพิจารณาคดีแทนต่อไปก็ได้ และตามพระ  
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 20  
บัญญัติว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานมีอำนาจจัดให้ผู้พิพากษสมทบคนอื่นเข้า  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ ประกอบกับเรื่องนี้  
โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ทั้งล่วงพ้นเวลาโต้แย้งคัดค้านแล้ว และมีคำขอให้ศาล  
แรงงานกลางรอกการพิจารณาคดีไว้ก่อน เพื่อให้มีการปฏิบัติในเรื่ององค์คณะในการ  
พิจารณาคดีให้เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แสดงว่า โจทก์ยอมรับอำนาจ  
ศาลในเรื่ององค์คณะในการพิจารณาคดีของศาลแรงงานกลางดังกล่าว การพิจารณา  
คดีนี้จึงเป็นการชอบแล้ว และเมื่อการพิจารณาคดีเสร็จสิ้น นายสมมาตรผู้พิพากษา  
นายดำเกิงและนายจำลองผู้พิพากษสมทบซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ จึง  
มีอำนาจทำคำพิพากษาต่อไปได้ คำพิพากษาคดีนี้จึงชอบแล้วเช่นกัน อุทธรณ์ของ  
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พีรพล พิश्यวัฒน์-ดิเรก อิงคินันท์-ไพโรจน์ วายุภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ